

1500376-64.2022.8.26.0575

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Prisão em flagrante

Magistrado: WYLDENSOR MARTINS SOARES

Comarca: São José do Rio Pardo

Foro: Foro de São José do Rio Pardo

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 29/06/2022

... Havia as drogas e o réu era procurado por tráfico de drogas. Fizeram varreduras pelo Vale II à procura do réu, mas ele não era conhecido por tráfico de drogas. 100 pinos é uma quantidade normal nas "pedras do Bronx", onde o tráfico é muito intenso. É uma quantidade considerável para o dia-a-dia da polícia militar local. Ele não ofertou resistência. Mas, ele correu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Pardo

Foro de São José do Rio Pardo

1ª Vara

Praça dos Três Poderes, nº 3, Sao Jose do Rio Pardo-SP - cep 13720-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500376-64.2022.8.26.0575 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500376-64.2022.8.26.0575

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Prisão em flagrante

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2155357/2022 - DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO, 25436863 -

DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO, 2155357 - DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Luís Gustavo Barbosa

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). WYLDENSOR MARTINS SOARES

Vistos.

Trata-se de ação penal promovida em desfavor de Luis Gustavo Barbosa, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, c.c o artigo 29, caput, do Código Penal, eis que no dia 07 de junho de 2022, por volta das 16h30, na Avenida dos Braghetas, altura do nº 1.470, nesta cidade e comarca, agindo em concurso e com unidade de desígnios com dois indivíduos não identificados, vendia e trazia consigo, para fins

de tráfico, 100 (cem) invólucros plásticos contendo cocaína, pesando cerca de 144,52 gramas, 22 (vinte e duas) porções de crack, pesando aproximadamente 4,39 gramas, e 01 (uma) porção de cannabis sativa L, droga conhecida como maconha, pesando cerca de 26,97 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A denúncia de págs. 51/53 veio amparada no Inquérito Policial – Prisão em Flagrante – de págs. 01/40.

Prisão em flagrante convertida em preventiva, conforme decisão de págs. 55/64.

Apresentou defesa preliminar (págs. 111/112), requerendo a aplicação da atenuante prevista no dispositivo 65, incisos I e III, D do Código Penal, bem como a atenuante genérica prevista no artigo 66 do mesmo códex.

A denúncia foi recebida aos 15 de junho de 2022 e foi designada audiência de instrução, debates e julgamento (págs. 104/106).

Durante referida solenidade foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, bem como foi procedido ao interrogatório do acusado, conforme termo acostado aos autos e mídia que se encontra arquivada em Cartório e disponível aos interessados.

Na fase do art. 402 do CPP nada foi requerido.

Em debates, o representante do Ministério Público requer a procedência da ação penal. A prova dos autos leva à certeza de autoria e materialidade. Além da prova testemunhal dos policiais que relataram terem visto o réu traficando, o réu confessou, desde o momento da abordagem e também na delegacia, repetindo a confissão em Juízo. Não há dúvida alguma sobre a autoria, materialidade e o dolo. A justificativa de que estava devendo não exime o réu de qualquer responsabilidade. Requer o aumento de pena diante da grande quantidade de cocaína apreendida e diversidade de drogas. O acusado é primário. Mas, é certo que não faz jus ao benefício do art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006, pois ele responde a outra ação penal pela prática de tráfico – pg. 44. Foi beneficiado com liberdade provisória em 31.12.2021 em habeas corpus que posteriormente cassou a liminar. Mesmo estando beneficiado com a liberdade provisória voltou à prática da traficância. Indica, ainda, a certidão de pgs. 147 que indica ato infracional análogo à prática de tráfico de drogas. Indagado se trabalhava o réu disse que não e que estava traficando. Como estava se dedicando ao tráfico deve receber o regime fechado.

A defesa, por outro lado, aponta a materialidade nas pgs. 154/163 e a autoria na confissão de pgs. 16, que foi ratificada em Juízo. Pelo réu não houve obstáculos à atuação policial. Requer a atenuante da menoridade relativa e da confissão.

DECIDO.

1 -) SÍNTESE PROBATÓRIA

1.1 -) Das provas da materialidade.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão que acompanha o flagrante (págs. 12), autos de constatação preliminar (págs. 03/08) e Laudos Periciais (154/162).

Houve, pois, modificação do mundo naturalístico pela conduta, restando atendido o princípio da materialização do fato.

1.2 -) Das provas da autoria.

Marcos Roberto do Prado informa que o local é de conhecido da polícia – as pedras do "bronx". Posicionaram-se em local estratégico e observaram na traficância 3 indivíduos. Eles desciam da pedra, tiravam algo do corpo e entregavam ao usuário. Os 3 se revezavam. Ficaram observando uns 40 minutos. Com o apoio de outra viatura, fizeram o cerco, mas os 3 se evadiram e acabaram vindo em direção à equipe. Conseguiram abordar apenas um dos 3. Com ele estava a pochete onde eles tiravam algo e colocavam o dinheiro. Havia as drogas e o réu era procurado por tráfico de drogas. Fizeram varreduras pelo Vale II à procura do réu, mas ele não era conhecido por tráfico de drogas. 100 pinos é uma quantidade normal nas "pedras do Bronx", onde o tráfico é muito intenso. É uma quantidade considerável para o dia-a-dia da polícia militar local. Ele não ofertou resistência. Mas, ele correu muito pelo pasto, correram uns 3, 4 quilômetros mata adentro. Depois, no algemamento, não houve problema.

Filipe Garcia Braga relata que o local é a biqueira do Bronx, muito difícil de ser feito o flagrante. Ali ficam pessoas no bairro informando quando a viatura vem. Sabendo disso, chegam no local até por estradas rurais e se posicionam na rota de fuga. Ficaram observando. Eram 3 indivíduos com roupas bem distintas. Cada um tinha uma pochete e ficavam numa distância de uns 10 metros na avenida dos Braghetas. Eles descem, "servem" e retornam para o local de segurança, nas pedras. Os indivíduos correram em direção da equipe. Não conseguiram abordar todos. Focaram no Luis Gustavo e correram uns 3 km até que ele cansou e foi alcançado. Ele estava com a pochete atravessada no corpo. Usaram algemas e localizaram droga e dinheiro na pochete. Em pesquisa via PRODESP viram que ele era procurado. Ele disse que estava sendo procurado e que estava traficando mesmo porque era o único meio de se sustentar. A quantidade de entorpecente é normal na biqueira do Bronx, mas é muita droga para a cidade em geral. Fazem flagrantes com 15, 20, 25 pinos.

O acusado, Luís Gustavo Barbosa, 18 anos. A prisão está tranquilo. Estava traficando para pagar uma dívida de drogas para não arrumar encrenca. Morava com sua mãe, padrasto e parentes. Usa "pó" e maconha. Confessa a traficância e estava devendo R\$ 800,00. Pegou a droga e pagou R\$ 2.000,00 e ia fazer R\$ 4.000,00 e ia dar para pagar o "BO" que estava.

2 -) DA ANÁLISE CRÍTICA E DO DIREITO APLICÁVEL

Ab initio, é preciso consignar a validade do testemunho policial, pois “goza de presunção de credibilidade”.

Quanto às falas dessas testemunhas, à guisa de ter o agente atuado no feito, tenho por oportuno destacar a sua aproveitabilidade, tanto como a de qualquer pessoa. É que o depoimento do policial, em razão de sua condição de agente da Administração Pública, presume-se verdadeiro e merece crédito, mormente porque se mostra firme, coeso e em consonância com o conjunto probatório dos autos. Tal presunção, obviamente, admitiria prova em contrário, que, entretanto, não foi produzida pela defesa.

A credibilidade do depoimento de policiais tem tanta força quanto a de outros indivíduos. O fato de que cabe a eles a atribuição de prevenir e reprimir o crime não tem o condão de invalidar, de per si, a prova decorrente de seus testemunhos. Por mero preconceito ou suspeita infundada, não deve o Estado-Juiz entender tais depoimentos imprestáveis para lastrear sentença condenatória. O depoimento policial tem plena força probatória, se não houver nenhuma razão plausível, cabalmente comprovada nos autos, para se lhe retirar a credibilidade.

Preceitua o artigo 202 do CPP que “toda pessoa pode ser testemunha”, logo, é

indiscutível que os policiais, sejam eles os autores da prisão do réu ou não, podem testemunhar, sob compromisso de dizer a verdade e, assim, sujeitos às penas do crime de falso testemunho. Além disso, desconsiderar a validade probatória de um depoimento levando-se em conta, apenas, a profissão de uma pessoa (por exemplo: policial militar ou civil), nada mais é do que contemplar violação ao princípio da igualdade tratando diversamente o valor de uma testemunha por sua profissão, postura essa temerária ao direito.

O escólio pretoriano bem elucida a questão:

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (STF – 1ª Turma – HC 74.608-0/SP – Rel. Min. Celso de Mello – DJU de 11.04.97, pág. 12.189).

“A SIMPLES CONDIÇÃO DE POLICIAL NÃO TORNA A TESTEMUNHA IMPEDIDA OU SUSPEITA – STF, RTJ 68/64 E 168/199” (Damásio E. de Jesus, Código de Processo Penal Anotado, Saraiva, 19ª Edição, 2002, p. 176 e 182).

Ainda nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações. Tratando-se de sentença condenatória escorada não apenas nos depoimentos prestados em Juízo pelos policiais, como também nos esclarecimentos feitos pelas próprias testemunhas da defesa, não é possível rever todo o acervo fático-probatório do feito criminal para perquirir se as provas a que se referiu o magistrado de primeira instância são ou não suficientes para produzir uma condenação. (...) Ordem denegada.” (HC 87662, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 05/09/2006, DJ 16-02-2007 PP-00048 EMENT VOL-02264-02 PP-00280 LEXSTF v. 29, n. 339, 2007, p. 417-421). (grifos meus)

A perfeita identidade entre as versões, tal como se vê em solo policial e depois em Juízo, é reconhecida pela jurisprudência como fator hábil a dar validade à prova testemunhal policial.

Extraí-se do acervo probatório que os policiais no dia do fato, se posicionaram em local estratégico e passaram a observar o comércio de drogas que acontecia no local do fato, conhecido como “Bronks”, onde puderam observar a conduta de três indivíduos que se alternavam na venda e entrega da droga aos consumidores que ali compareciam. Constataram que os indivíduos, traziam consigo, junto ao corpo, bolsa do tipo “pochete”, de onde tiravam as drogas, servindo aos compradores e guardavam o dinheiro fruto do comércio. Confirmada a prática criminosa, procederam à abordagem dos indivíduos, contudo, dois deles empreenderam fuga, tomando rumos diversos. Apenas o réu foi abordado e, em revista pessoal, localizaram em poder do autuado, dentro da pochete que trazia consigo, 100 (cem) “ependorfs” contendo

substância semelhante a cocaína, 22 (vinte e duas) pedras de crack, 01 (uma) porção de maconha e a quantia de R\$ 97,00 (noventa e sete) reais em notas variadas.

Nada faz crer que os policiais pudessem ter consigo 100 (cem) porções de cocaína pesando cerca de 144,52 gramas, 22 (vinte e duas) porções de crack pesando aproximadamente 4,39 gramas e 01 (uma) porção de maconha pesando 26,97 gramas, para indevidamente "forjar" cidadãos, colocando suas carreiras em risco a fim de aprisionar pessoas com as quais não mantêm qualquer desafeto ou problema pessoal.

A lisura do procedimento policial vem mais uma vez cancelada pela confissão do réu, assim considerada pela doutrina como a "rainha das provas".

É o que basta para o convencimento do Juízo, na forma dos artigos 155 e 197, ambos do CPP.

Em suma, o caso sub examen evidencia a prática de crime diverso do simples porte para uso exclusivo e pessoal de entorpecentes. Revela, na verdade, manutenção de drogas para entrega também a terceiros, ficando afastada a possibilidade de desclassificação da conduta para os moldes do art. 28 da Lei 11.343/2006.

A tese de que estava em débito e necessitava pagar dívida não exime o réu de responsabilidade, não havendo respaldo probatório para a dirimente de coação moral irresistível.

Contraditória, aliás, a autodefesa do réu. Afirmou que estava devendo R\$ 800,00, mas conseguiu pagar R\$ 2.000,00 pelas drogas. Ora, se dispunha de R\$ 2.000,00, facilmente pagaria os R\$ 800,00 e ainda lhe sobrariam R\$ 1.200,00 para gastar como lhe aprouvesse. Nota-se que não há lastro para a tese de coação moral irresistível. O réu, na verdade, almejava lucro com a mercancia de entorpecentes de modo que deve ser responsabilizado por tal conduta, nos termos da Lei.

Presente a tipicidade delitiva na forma capitulada na denúncia e não havendo justificativas ou dirimentes capazes de afastar a antijuridicidade da conduta e culpabilidade do réu, a condenação é medida necessária para a concretização dos escopos de prevenção geral positiva e prevenção especial colimados pelo sistema punitivo, além de restabelecer o princípio da prevalência do Direito e atestar a vigência da norma penal violada.

Ex positis, JULGO PROCEDENTE a denúncia de págs. 51/53, para CONDENAR LUÍS GUSTAVO BARBOSA pela prática do crime capitulado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 do Código Penal, passando a dosar-lhe as penas, nos termos do artigo 68 do Código Penal e artigo 42 da Lei de Drogas.

Analisadas as diretrizes do artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/2006, observa-se que o modus operandi não recomenda que seja acentuada a pena, pois a culpabilidade é normal à espécie.

Poucos elementos foram coletados acerca de sua conduta social e personalidade, razão pela qual não influenciam negativamente a dosimetria. Além disso, deixo transparecer que tais circunstâncias judiciais se analisadas em detrimento do réu evidenciam acolhimento do "direito penal de autor", fenômeno indesejável e antigarantista que não conta com o aval deste Juízo.

Cabe ressaltar, ainda, a exasperação também não é medida a se impor, neste caso, em relação à natureza das drogas. Crack, cocaína e maconha são entorpecentes considerados "comuns" encontrados em qualquer cidade e apreendidos com frequência

diária em São José do Rio Pardo.

A interpretação da Lei Penal exige que este Juízo considere que apenas substâncias excepcionais como ópio, LSD, ecstasy, heroína, poderiam justificar a majoração da pena com base na natureza do entorpecente.

Na análise determinada pelo art. 42 da Lei de Drogas tem-se que o critério "quantidade" compreende duas variáveis:

1ª O peso, massa, das substâncias propriamente ditas não recomenda acréscimo, pois a apreensão foi de 53,5 gramas de cocaína (massa líquida indicada nas págs. 155), 2,97 gramas de crack e 23,76 gramas de maconha.

2ª A diversidade, variedade das substâncias, pois em "quantidade" de drogas podemos ter pequenas ou grandes porções de 1,2,3 ou mais drogas diferentes.

Analisando estes itens o Juízo encontra campo para necessário acréscimo, pois a quantidade-variedade de drogas diferentes (no caso três - cocaína, crack e maconha) impõe aumento de pena, uma vez que o traficante que tem consigo uma variedade de tóxicos está pronto a atender parcela de usuários mais ampla, alcançando "maior clientela" e demonstrando nível superior de periculosidade do que aquele que fornece apenas uma espécie de droga. Assim, deve receber a reprimenda diferenciada em estrita observância ao mandamento constitucional de individualização da pena.

A quantidade-massa, por outro lado, não legitima qualquer acréscimo, pois as 3 substâncias totalizam 80,23 gramas, o que não pode ser considerado elevado.

O motivo do delito se constitui pela vontade de locupletar-se com a venda de entorpecente o que já está albergado no próprio tipo legal.

As circunstâncias do delito não destoam daquelas em que ocorrem crimes desta natureza, ao passo que não há elementos para aferir se as consequências foram graves.

O réu é primário.

À luz dessas circunstâncias é que fixo a pena-base privativa de liberdade para o crime capitulado no artigo 33, caput da Lei 11.343/2006, 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, por força da diversidade (1/6) de entorpecentes estabelecendo-a em 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses de reclusão e 583 dias-multa.

Diante da menoridade relativa e confissão, reconduzo a pena ao mínimo legal de 5(cinco) anos de reclusão e 500(quinhetos) dias-multa.

Inaplicável a minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, pois o réu claramente vem se dedicando a atividades criminosas.

Primeiro, porque a certidão de pgs. 147 indica imposição de medida sócio-educativa de internação por ato infracional análogo ao artigo 33 da Lei de Drogas.

Trata-se de traficante contumaz, pessoa que se dedica a atividades criminosas. Diante do passado infracional do réu este não deve ser contemplado com a benesse legal, incidindo no óbice "dedicar-se a atividades criminosas".

Causaria perplexidade a complacência com crime gravíssimo, equiparado a hediondo, especialmente quando o jovem-adulto experimentou a possibilidade de emendar-se através de medidas socioeducativas enquanto considerado "em desenvolvimento" e insiste no erro logo após a maioridade, como é o caso do réu Luis Gustavo Barbosa.

Não se pode perder de vista que somente é ato infracional aquilo previsto como crime.

Diz o artigo 103 da Lei 8.069/1990: "Art. 103. Considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal." (destaque do Juízo).

Assim, a conduta praticada pelo réu enquanto menor tem natureza criminosa (prevista como crime). É, sem dúvida, uma atividade criminosa, porém recebe o tratamento diverso sob a etiqueta de ato infracional para os fins da Lei 8.069/1990.

Mas, como a conduta é necessariamente considerada criminosa, sob pena de não poder o menor responder pela prática de ato infracional, soa evidente para este Juízo que a sua prática é suficiente para configuração do óbice "não se dedique às atividades criminosas", previsto no art. 33, § 4º da Lei de Drogas.

No mesmo sentido:

TRF4-) PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DAS PENAS. ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. CAUSA DE ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. INAPLICABILIDADE. ATOS INFRACIONAIS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. 1. Incabível a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, quando demonstrado que o réu praticou diversos atos infracionais, os quais, embora não configurem reincidência ou Maus antecedentes, revelam a dedicação a atividades criminosas, restando ausente um dos requisitos legais necessários à aplicação da referida minorante. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. 2. Hipótese em que, conquanto o réu não ostente antecedentes criminais, nem haja prova de que integre organização criminosa, a não aplicação da causa de redução de pena foi fundamentada na existência de mais de 10 (dez) processos instaurados, os quais revelam o histórico de atos infracionais do acusado (estupro, roubo, furto, receptação, lesões corporais, ameaça, tentativa de homicídio e delitos de trânsito), restando evidenciada a sua dedicação a atividades criminosas e, conseqüentemente, o óbice expressamente previsto na norma legal. (Embargos Infringentes e de Nulidade nº 5000509-04.2014.404.7210, 4ª Seção do TRF da 4ª Região, Rel. Márcio Antônio Rocha. j. 16.07.2015, maioria, DE 21.07.2015).

E ainda: Apelação Criminal nº 5004789-63.2014.404.7001/PR, 8ª Turma do TRF da 4ª Região, Rel. Simone Barbisan Fortes. j. 30.07.2014, maioria, DE 13.08.2014; Apelação nº 0008236-84.2011.8.08.0024 (024110082369), 1ª Câmara Criminal do TJES, Rel. Ney Batista Coutinho. j. 27.03.2013, unânime, DJ 05.04.2013.

A prática de atos infracionais não está sendo utilizada para agravamento da pena. A dedicação às atividades criminosas exsurge como óbice para a concessão de um benefício, uma causa de diminuição de pena, mas não está provocando nenhum incremento na pena base.

No mesmo sentido o enunciado nº 32 do FONAJUC: "Havendo registro de ato infracional praticado pelo réu, a redução prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06 poderá ser afastada."

Segundo, porque responde a outra ação penal por prática de tráfico de entorpecentes – processo Foro de São José do Rio Pardo - 2ª Vara. Inquérito Policial: 1500485-95.2021.8.26.0613 – certidão de pgs. 44, onde foi beneficiado com liberdade provisória aos 31.12.2021.

Pacífica a jurisprudência do E. STJ no sentido de que inquéritos policiais e ações penais em andamento, bem como condenações por fatos posteriores podem obstar a aplicação do benefício descrito no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, porquanto

demonstra a prática reiterada de condutas nocivas, bem como a incursão do acusado em atividades criminosas (AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 1.594.419/RS (2019/0294417-1), 5ª Turma do STJ, Rel. Reynaldo Soares da Fonseca. j. 17.12.2019, DJe 19.12.2019).

E ainda: "A teor do entendimento firmado na Terceira Seção desta Corte Superior, ao julgar o EREsp nº 1.431.091/SP, em sessão realizada no dia 14.12.2016, inquéritos policiais e ações penais em curso podem ser utilizados para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, por indicarem que o agente se dedica a atividades criminosas." (AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 1.575.466/ES (2019/0264981-9), 5ª Turma do STJ, Rel. Reynaldo Soares da Fonseca. j. 19.11.2019, DJe 03.12.2019)

À míngua de outras causas de diminuição ou aumento de pena torno em DEFINITIVA a pena de 5(cinco) anos de reclusão e 500(quinhentos) dias-multa.

O dia-multa tem o valor unitário equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, observado o disposto no artigo 43 da Lei 11.343/2006.

Quanto ao regime prisional em consideração ao montante de pena aplicada e mantido o caráter equiparado a hediondo da conduta, FIXO o regime FECHADO para início do cumprimento de pena. Levo em consideração, ainda, o fato de que o réu foi beneficiado com liberdade provisória e voltou a traficar em curto espaço de tempo, demonstrando que regimes diversos do fechado ou qualquer benefício que viabilize seu contato com o meio aberto é insuficiente para romper a "teia" criminosa na qual está envolvido, pois permanece em contato com fornecedores de maior envergadura assim como com sua "clientela".

Pelos mesmos motivos, NEGÓ-LHE a possibilidade de que recorra em liberdade, ficando ratificados, outrossim, os fundamentos alinhavados nas pgs. 55/64. Recomende-se no estabelecimento prisional em que se encontra.

Inviável a substituição da pena superior a 4(quatro) anos, de modo que se mostra ausente o requisito objetivo previsto no inciso I do art. 44 do Código Penal.

Nos termos dos artigos 804 e 805 do CPP, CONDENO o réu ao pagamento das custas processuais que fixo em 100 UFESP's. Saliento que "A condição de beneficiário da Justiça Gratuita não isenta o condenado do pagamento das custas. Eventual isenção poderá ser avaliada à época da execução da sentença condenatória, quando serão apreciadas as reais condições quanto ao estado de pobreza do réu e à possibilidade do pagamento das custas processuais sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. Precedentes. Recurso desprovido, nos termos do voto do relator" (STJ, REsp 343.689/MG, Rel. Min. Gilson Dipp, T5, DJ 22.04.03, p. 253).

Fica suspensa a cobrança na forma do § 3º do art. 98 do NCPC c/c art. 3º do CPP, pois o réu está patrocinado por advogado dativo, de modo a fazer jus ao benefício da assistência judiciária.

Honorários na forma do convênio OAB-DPE. Expeça-se certidão, na ordem dos serviços.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as seguintes providências:

Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação, com sua devida identificação, acompanhada de fotocópia desta decisão, para cumprimento do disposto nos artigos 71, §2º do Código Eleitoral c/c inciso III do artigo 15 da Constituição da República;
Decreto o perdimento dos valores apreendido R\$ 97,00, os quais serão revertidos em

favor do FUNAD, dado que a quantia apreendida está intrinsecamente vinculada à prática delitiva. O réu declarou que não trabalha, apenas trafica. É o que basta para concluir pela origem espúria do numerário.
Destrua-se o entorpecente armazenado para fins de contraprova.
Oficie-se ao órgão responsável pelo cadastro de antecedentes criminais deste Estado para as anotações necessárias;

P.I.C.

Sao Jose do Rio Pardo, 29 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA